

السؤال الأول: ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب

- 1- القانون الإداري فرع من فروع القانون الخاص ()
- 2- الإدارة بالمعني العضوي تتحقق عن طريق اتصال الإرادة بالأفراد ()
- 3- القانون الدستوري يعتبر هو الأسمى في الدولة وينظم كافة السلطات العامة في الدولة ()
- 4- القانون الإداري يقوم ببيان الخطوط العريضة والرئيسية للسلطة التنفيذية أما القانون الدستوري يتولى تقسيمات هذه السلطة وفروعها ()
- 5- القانون الإداري موضوعه السلطة التنفيذية من حيث أعمالها واختصاصاتها في دائرة وظيفتها الإدارية ()
- 6- الوظيفة الحكومية تدخل في نطاق القانون الإداري ()
- 7- الأعمال الإدارية لا يمكن للقضاء الإداري بسط رقابته عليها ()
- 8- الأعمال الحكومية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري ()
- 9- القانون الإداري يحكم علاقات أساسها لامساواة بين جميع أفرادها على عكس القانون المدني ينظم روابط داخله في نطاق الإدارة باعتبارها إدارية يمكنها حق التنفيذ المباشر ()
- 10- القضاء الإداري فير ملزم بتطبيق القانون المدني إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة ()
- 11- القانون الإداري يتولى الجانب الفني للإدارة بينما الإدارة العامة تتولى الجانب التنظيمي ()
- 12- قانون المرافعات يستهدف في المقام الأول حماية مصالح مالية أما الإجراءات الإدارية يستهدف حماية مبدأ المشروعية وحماية الصالح العام ()
- 13- القانون الإداري والقانون الجنائي كل منهما فرع من فروع القانون الخاص ()
- 14- اجمع الشراح على القول بأن نشأة القانون الإداري ترجع إلى الثورة الفرنسية ()
- 15- لم تعرف مصر نظام الإدارة قط إلا بعد الثورة الفرنسية ()
- 16- من النظم الإدارية التي عرفها المسلمون نظام الوزارة ()
- 17- من خصائص القانون الإداري انه مقنن ()
- 18- قواعد القانون الإداري هي من صنع المشرع ()
- 19- القانون الإداري ليس سريع التطور بطبيعته ()
- 20- استعار القانون الإداري العديد من النظريات من القانون المدني وقام بتطبيقها تطبيقاً حرفياً دون أي تعديل ()
- 21- يعتبر العرف من المصادر المكتوبة للقانون ()
- 22- المقصود بالتشريعات الدستورية التشريعات التي تسنها السلطة التشريعية وفقاً لمبدأ المشروعية ()
- 23- الدساتير الجامدة هي التي لا تتطلب إجراءات خاصة في تعديلها أو إلغائها ()
- 24- من المسائل التي منع الستور التعرض لها مسألة تسليم اللاجئين السياسيين ()
- 25- اللوائح التنفيذية هي التي تصدر عن السلطة التنفيذية لتنظيم مسائل معينه لم ينظمها القانون ()
- 26- من شروط اللوائح التفويضية أن يصدر التفويض لمدة محدده ()

- 27- العرف المكمل هو الذي ينشأ لتفسير قاعدة قانونيه مكتوبه وتوضح معناها ()
- 28- من أمثلة المبادئ العامة للقانون التي أقرها مجلس الدولة عدم رجعية القرارات الإدارية ()
- 29- يعتبر الفقه مصدراً رسمياً من مصادر القانون الإداري ()
- 30- وفقاً للتدرج الشكلي يأتي القانون في المرتبة الثانية بعد اللائحة ()
- 31- الأشخاص الاعتبارية العامة عندما تكون مرفقية يتحدد اختصاصها بنطاق جغرافي محدد ()
- 32- يرى أنصار نظرية المجاز أن الشخص الاعتباري ما هو إلا حقيقة ()
- 33- يجوز أن يكون الشخص الاعتباري محلاً للمسؤولية الجنائية مطلقاً ()
- 34- الدولة هي المسؤولة عن جميع نشاطات الشخص الاعتباري ()
- 35- من أسس المركزية الإدارية هيمنة السلطة المركزية على العمل الإداري ()
- 36- في نطاق التركيز الإداري نجد سلطة إصدار القرار تتوزع على المسؤولين على مختلف درجات السلم الإداري ()
- 37- يتفق نظام التركيز الإداري مع مبدأ ديمقراطية الإدارة ()
- 38- يتحقق عدم التركيز الإداري بأسلوبيين عن طريق المشرع وعن طريق التفويض ()
- 39- يتم التفويض دون الحاجة الي وجود نص يجيزه ()
- 40- من مزايا التفويض انه يحقق لدى المواطنين زيادة درجة التنظيم ()
- 41- يحقق التفويض العديد من المزايا لأصيل دون المفوض إليه ()
- 42- من العوامل التي تؤدي إلى عدم رغبة الرؤساء في التفويض عدم الإلمام الكافي بالإدارة العلمية ()
- 43- التفويض حسب إلزامه ينقسم إلى تفويض مباشر وغير مباشر ()
- 44- يجوز أن يكون التفويض شاملاً كل الاختصاصات ()
- 45- يملك المفوض سلطة التفويض فيما فوض إليه من أعمال ()
- 46- لا يملك رئيس الجمهورية التفويض في الاختصاصات التي نص عليها الدستور إلا في حالات محدده ()
- 47- صاحب الاختصاص في الحلول مسؤول عن التصرفات الصادرة من الشخص الذي حل محله ()
- 48- من العناصر الأساسية التي يقوم عليها نظام اللامركزية هي الرقابة الإدارية ()
- 49- تؤدي المركزية إلى المساس بوحدة الوظيفة الإدارية ()
- 50- من مزايا اللامركزية أنها تخفف أعباء السلطة المركزية ()
- 51- الضبط الإداري علاجي في حين أن الضبط القضائي وقائي ()
- 52- إذا تدخل المشرع لتقييد حرية من الحريات فيخرج الأمر من نطاق الضبط الإداري إلى الضبط التشريعي ()
- 53- الضبط الخاص يستهدف حماية النظام العام بكافة عناصره ()
- 54- إذا اشتمل الضبط العام أو الخاص إقليم الدولة بأسرها يكون ضبطاً قومياً ()
- 55- هيئة الضبط الخاص تتركز في يد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومروسيه ()
- 56- هدف الضبط الإداري هو حماية النظام العام المتمثل في الأمن العام والسكينة فقط ()

- 57- تتسع سلطة الضبط في الظروف الاستثنائية عنها في الظروف العادية ()
- 58- استخدام أساليب الضبط الإداري لا يلزم أن تتم تحت رقابة القضاء الإداري ()
- 59- التنفيذ الجبري للضبط يعد من الامتيازات التي تتميز بها الإدارة ()
- 60- الأخلاق العامة والآداب لا تدخل تحت نطاق السكينة العامة ()
- 61- الضبط القضائي جزء لا يتجزأ من القانون الإداري ()
- 62- الضبط الإداري يخضع لقانون الإجراءات الجنائية ()
- 63- لا يشترط لتوافر صفة الموظف العام أن يكون تعيينه بصفة دائمة ()
- 64- اتفق الفقهاء منذ البداية على أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية ()
- 65- مما يترتب على أن علاقة الموظف العام تنظيميه أن للدولة تعديل القوانين واللوائح دون الوقوف على رضا الموظفين ()
- 66- اللياقة الفنية ليست شرطاً في الموظف العام ()
- 67- المعيار الموضوعي هو معيار التمييز السائد الذي يأخذ به معظم الفقه في القرار الإداري ()
- 68- مقتضى المعيار الشكلي هو النظر إلى موضوع العمل ذاته أو طبيعته ()
- 69- يرى الفقهاء الذين يأخذون بالمعيار الموضوعي أن القانون يدور حول فكرة المراكز القانونية والأعمال القانونية ()
- 70- الأعمال القانونية تتنوع إلى أعمال مشرعه وشخصيه فقط ()
- 71- لا يكون الإفصاح أو التعبير عن الإرادة إلا بالكتابة ()
- 72- لا يلزم صدور الإفصاح عن جهة أداريه ()
- 73- تتمثل شروط القرار الإداري في شرطين هما المحل والسبب ()
- 74- إذا صدر قرار خارجاً عن اختصاصه بأن كان تجاوز الحدود المقررة له فإنه يكون قابل للبطلان لوقوعه معيباً بعدم الاختصاص ()
- 75- يترتب على عدم الاختصاص الجسيم انه يجوز الاحتجاج بالقرار ويكون العمل به واجب التنفيذ ()

السؤال الثاني: مقالي:

- 1- ما المقصود بكلمة إدارة بالمعنى العضوي؟
- 2- ما هو معيار التمييز بين أعمال الإدارة الحكومية وأعمالها الإدارية؟
- 3- بين إلى أي مدى تأثر القانون الإداري بقواعد القانون المدني والعكس؟
- 4- ما هي عوامل الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة؟
- 5- أذكر بالتفصيل المناسب ما الذي ترتب على عدم وجود قانون لإجراءات أمام المحاكم الإدارية في حين وجود قانون متكامل للمرافعات؟
- 6- ما هي الصلات التي توجد بين القانون الإداري وقانون العقوبات؟
- 7- لماذا اختلف الشراح على أن نشأة القانون الإداري ترجع إلى الثورة الفرنسية؟

- 8- ما هي المبررات التي سيقى لعدم تقنين القانون الإداري؟
- 9- لماذا كان القانون الإداري مرناً الطبيعة وسريع التطور؟
- 10- ما الدليل على أن القانون الإداري مستقل؟
- 11- ما هي مصادر القانون الإداري المكتوبة إجمالاً؟
- 12- اذكر/ي الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول تحديد أساس القوة الملزمة للقواعد العرفية؟ مع بيان الراجع؟
- 13- ما هو مصدر القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون؟
- 14- على أي أساس يقوم معيار السلطة العامة؟
- 15- وضح/ي إلى أي مدى كانت فكرة المعيار العام هامة في التشريع والقضاء الإداري المصري؟
- 16- على الرغم من أن الفقه لم يكن مصدراً رسمياً للقضاء أو ملزماً إلا أنه كان له دور كبير في تطوير التشريعات الإدارية. وضح/ي كيف كان ذلك؟
- 17- ما النتائج المترتبة على نظرية المجاز؟
- 18- ما المقصود بالمركزية الإدارية وما هي أسس المركزية الإدارية؟
- 19- من صور المركزية الإدارية عدم التركيز الإداري تكلم عنه بالتفصيل المناسب؟
- 20- اذكر مزايا التفويض بالنسبة للمفوض إليه؟
- 21- ما هي شروط التفويض والآثار المترتبة عليه؟
- 22- ما الفرق بين الحلول في الاختصاص والتفويض في الاختصاص؟
- 23- اذكر أنواع اللامركزية الإدارية؟
- 24- ما هي أركان اللامركزية المحلية؟
- 25- اذكر أنواع التفويض من حيث أدائه؟
- 26- ما الشروط التي يجب توافرها في اللوائح التفويضية؟
- 27- ما هي أغراض الضبط الإداري؟
- 28- ما المقصود بالضبط الإداري وما هي أنواعه؟
- 29- ما هي أساليب الضبط الإداري؟
- 30- اذكر هيئات الضبط الإداري؟
- 31- تكلم/ي بالتفصيل المناسب عن سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية؟
- 32- ما هي شروط توافر صفة الموظف العام؟
- 33- ما الشروط التي يجب توافرها في الموظف العام حتى يتقلد الوظائف العامة؟
- 34- ما هي الانتقادات الموجهة للرأي القائل بأن العلاقة بين الموظف والدولة تعاقدية في نطاق القانون الخاص؟
- 35- ما النتائج المترتبة على تكييف العلاقة بين الموظف والدولة على أنها علاقة تنظيمية؟
- 36- من شروط تقلد الوظيفة العامة شرط السن تحدث عنه؟

- 37- عرف/ي القرار الإداري؟ وما هي أنواع الأعمال القانونية؟
 38- ما هي أركان القرار الإداري؟
 39- اذكر شروط القرار الإداري إجمالاً؟
 40- ما الفرق بين الشكل والأجراء الجوهري وغير الجوهري؟
 41- ما هي آثار عدم الاختصاص الجسيم؟

السؤال الثالث: وضح المصطلح القانوني المناسب

- 1- القانون الأساسي الذي يحكم الدولة من حيث شكلها ونظام الحكم فيها وسلطات الدولة من حيث اختصاصاتها والعلاقة بينها والحقوق والحريات العامة (.....)
 2- فرع القانون العام الداخلي يحوي مجموعه من القواعد التي تحكم الإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها ووسائلها وعلاقتها بالأفراد باعتبارها سلطه عامه (.....)
 3- فرع من العلوم الاجتماعية يعني بوصف وتفسير وتكوين ونشاط المنظمات الإدارية العامة التي تعمل لتحقيق الأهداف العليا للسلطة السياسية (.....)
 4- مجموعة القواعد القانونية الصادرة من السلطة المختصة في الدولة والتي تتعلق بروابط قانونيه متجانسة (.....)

السؤال الرابع: عرف المصطلحات القانونية التالية:

- 1- العرف الإداري.
 2- المرفق العام
 3- التشريعات الدستورية.
 4- التدرج
 5- التشريعات العادية.
 6- اللوائح التنفيذية
 7- لوائح الضرورة
 8- اللوائح المستقلة
 9- العرف المكمل.
 10- العرف المفسر
 11- العرف المعدل.
 12- الضبط الإداري.
 13- الضبط العام.
 14- الضبط الخاص.
 15- الأمن العام.

16- السكنية العامة

17- الصحة العامة

السؤال الخامس: أكمل ما يأتي:

- 1- مصادر القانون الإداري عبارة عن مصادر..... ومصادر.....
- 2- من أنواع اللوائح لوائح..... و..... و.....
- 3- هو ما درجت الإدارة على اتباعه من قواعد في مباشرة وظيفتها.
- 4- تمثل القواعد بالنسبة للقانون الإداري الجانب الأكبر لقواعده
- 5- صور التدرج..... و.....
- 6- العرف الإداري يتكون من عنصرين..... و.....
- 7- تحمس الفقه الفرنسي لمعيار..... واعتبره محور القانون الإداري
- 8- هو معيار يمزج بين معيار المرفق العام والسلطة العامة.
- 9- يلعب..... دوراً كبير في تطوير التشريعات الإدارية حتى ولو لم يكن مصدراً رسمياً للقاضي.
- 10- اختلف الآراء حول المرتبة القانونية للمبادئ العامة للقانون على..... آراء.
- 11- تتمثل مصادر القانون الإداري المكتوبة في..... و..... و.....

نسألكم الدعاء لنا بالتوفيق، وفقنا الله وأياكم

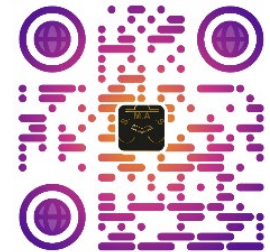
الجروب الأساسي



أو

اضغط هنا

القناة الأساسي



أو

اضغط هنا